

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אבי מעוז

פ/25/910

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – מיהו יהודי), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 3א בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 3א(ב), במקום "כמשמעותו בסעיף 4ב לחוק השבות, תש"י–1950" יבוא "מי שנולד לאם יהודיה בהתאם או שגורו אושר ע"י בתי הדין המיוחדים לגיור המוכרים ע"י מדינת ישראל או שבית דין רבני הפועל בהתאם לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התש"ג–1953, אישר את יהדותו או את גיורו."

דברי הסבר

על פי הדין הקיים, הגדרת הדת במרשם האוכלוסין הרישום כיהודי במרשם האוכלוסין הינו רישום סטטיסטי בלבד הנעדר כל נפקות הלכתית, והוא כפוף להגדרת יהודי בחוק השבות. הדבר יוצר דיסהרמוניה בדברי החקיקה אשר לפי כל אחד מדברי החקיקה מתפרש המונח יהודי באופן שונה. הדבר מביא לידי בעיות שונות ואף כרוך לעיתים בהטעיית האזרחים הסבורים כי בשל רישומם כיהודים במרשם האוכלוסין, הרי שהגדרה זו גם תוכר לצורך נישואין וגירושין.

מוצע להסדיר את הוראות החוק השונות, כך שהגדרת יהודי בדברי החקיקה תקבל משמעות אחידה, והגדרת יהודי בכל דברי החקיקה תקבל את משמעותה המקובלת והאחידה. מכיוון שמדינת ישראל הינה מדינה יהודית הרי שמתבקש הדבר כי הגדרת המונח יהודי תוגדר בהתאם להגדרה הלכתית מקובלת המוכרת ע"י האינסטנציות המשפטיות המוכרות במשפט הישראלי לעניין הדין הדתי והמרת דת והם בתי הדין המיוחדים לגיור המוכרים ע"י מדינת ישראל ובתי הדין הרבניים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אבי מעוז (פ/24/3051).

הצעת החוק זהה לפ/24/3051 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

